

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5189/2537

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
เชียงใหม่

นาย ปราโมทย์ รังษี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 212, มาตรา 225

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยโดยไม่เรียงกระทงลงโทษศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เป็นการปรับบทลงโทษให้ถูกต้องและการที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 แก้โทษจำคุกให้น้อยลงจึงไม่เป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212 เมื่อคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้ว ศาลฎีกามีอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาลงโทษจำเลยให้เหมาะสมแก่ความผิดและรอการลงโทษให้แก่จำเลยได้

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยบัญชีว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุก 4 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 เดือน

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เรียงกระทงลงโทษจำคุกกระทงละ 1 เดือน รวมสองกระทงเป็นจำคุก 2 เดือน ลดโทษกึ่งหนึ่งแล้วคงจำคุก 1 เดือน นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาให้เรียงกระทงลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เป็นการปรับบทลงโทษให้ถูกต้องและศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้แก้โทษจำคุกให้น้อยลงจึงไม่เป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลยตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212 ส่วนที่จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษนั้น เห็นว่า เมื่อคดีนี้ขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาลงโทษจำเลยให้เหมาะสมแก่ความผิดและรอกการลงโทษให้แก่จำเลยได้ เมื่อปรากฏว่าโทษที่จำเลยได้รับนั้นมีเพียง 1 เดือน ทั้งจำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน ข้อเท็จจริงตามท้องสำนวนได้ความว่าจำเลยยังพยายามที่จะชำระหนี้ตามเช็คให้ผู้เสียหาย เห็นควรให้โอกาส จำเลยได้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีต่อไป จึงให้รอกการลงโทษจำคุกจำเลย

พิพากษาแก้เป็นว่า โจทก์จำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(สถิตยฺ ไพเราะ-พรัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ